

Asutawa Kogu

1. istungjärk. **Protokoll nr. 20.** 1919. a.

Sisu: 1. Päewakorra täiendamine. — 2. Sõjawägede ülemjuhataja telegrammi ettekandmine. — 3. Riigikaitse komisjoni ettepanek rahwawäele tänutelegrammi saata. — 4. Eesti wabariigi walitsemise ajutine kord — I lugemisel. — 5. Komisjonide täiendawad walimised. — 6. Järgmise koosoleku aja kindlaksmääramine.

Asutawa Kogu koosolek 30. mail 1919 a. kell 4. p. l. Toompea lossi Walges saalis.

Kokku on tulnud 101 Asutawa Kogu liiget.

Koosolekut juhatab abiesimees **L. Olesk**, wahepeal abiesimees **A. Birk**.

Sekretääri kohal abisekretäär **A. Jürman**.

Päewakord:

1. Wabariigi walitsemise ajutine kord — I lugemisel.

Koosolek algab kell 4.44 min.

Juhataja **L. Olesk**: Palun rahwasadikuid kohtadele asuda. Täna on päewakorras on wabariigi walitsemise ajutine kord esimesel lugemisel. Kas on selle päewakorra kohta teisi ettepanekuid või muudatusi?

1. Päewakorra täiendamine. **A. Bachman** (rhw.): Palun rahwaerakonna nimel päewakorda täiendada punktiga: komisjonide täiendawad walimised.

Juhataja **L. Olesk**: Kas oldakse sellega rahul? Keegi ei ole wastu.

2. Sõjawägede ülemjuhataja telegrammi ettekandmine. On erakorraline teadaanne — sõjawägede ülemjuhataja telegramm Asutawa Kogu esimehele (loeb):

Wabariigi sõjawägede ja laewastiku nimel on minul au teatada Asutawale Kogule ja ajutisele walitsusele, et Marienburgi wõtmisega on waenlane täielikult Eesti piiridest välja aetud ja meie maa lõpulikult waenlasest puhastatud. Lõuna wäerinnal oleme ühendusesse astunud Läti ajutisele walitsusele truude Läti sõjawägedega. Tallinn. 29/V kell 23—35 nr. 2362. Kindral-major Laidoner.“ (Kauakestwad kiiduwaldused.)

3. Riigikaitse-komisjoni ettepanek rahwawäele tänutelegramm saata. **J. Seljamaa** (töer.): Riigikaitse komisjoni nimel teen ettepaneku Eesti rahwawäele ülemjuhataja läbi tänutelegrammi saata. (Kauakestew käteplaksutamine.)

Juhataja **L. Olesk**: Asutaw Kogu läheb päewakorra juurde.

4. Eesti wabariigi walitsemise ajutine kord — I lugemisel. Ajutise põhiseaduse komisjoni aruandja **T. Kalbus** (loeb): Peatükk VI.

§ 20. Asutawa Kogu ja Wabariigi Walitsuse liikmed wastutawad üldisel alusel niihästi harilikkuude süütegude eest, mis nende poolt korda saadetud Asutawa Kogu ehk walitsuse liikmeks olemise ajal, kui ka süütegude eest, mis nende poolt korda saadetud ametikohuste täitmisel ehk täitmise puhul.

Asutawas Kogus ehk tema komisjonides ettekantud mõtteawalduste ja seletuste eest ei või kedagi wastutusele wõtta.

Juhataja **L. Olesk**: Panen § 20 hääletamisele selles redaktsioonis, nagu see komisjoni poolt välja töötatud ja ette pandud. (Hääletatakse.) § 20 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **T. Kalbus** (loeb): § 21. Asutawa Kogu ja Wabariigi Walitsuse liikmeid võib nende poolt kordasaadetud süütegude pärast wastutusele wõtta ehk arreterida ja nende korterid läbi otsida ainult Asutawa Kogu, ehk kui Asutaw Kogu koos ei ole, § 14. ettenähtud seadusandlise komisjoni otsuse põhjal. Eitaw otsus on lõpulik. Süüdiatawa otsuse puhul lahkub kaebealune ametikohuste täitmisest ning asja arutamine allub kõrgemale Riigikohtule.

K. Parts (rhw.): Kommisjonis tekisid lahkuminekul selle paragrahwi kohta. Iga süüteo pärast võiks arreteerimine seisma jääda. Wäljamaa konstitutsioonides on läbi viidud, et wastutusele võetakse parlamendi nõusolekul, kuid arreteerimine võib ka mõnel korral ilma nõusolemiseta sündida, nimelt neil kordadel, kui parlamendi liige otsekohe süüteo pealt tabatud saab, suuremate süütegude pealt, mis konstitutsioonis ette nähtud. Sellest seisukohast välja minnes paneksin mina ette siin järgmist lisa üles võtta: „kui Asutawa Kogu ehk walitsuse liige otse kuriteo pealt tabatakse, mida kodanikkude õiguste kitsendusega karistatakse, siis võib neid arreteerida, millest viibimata Asutawale Kogule teatatakse, kellest lõpulik wastutuselewõtmine oleneb“.

Ei ole põhjust, et süütegusid, mis kodanikkude õigustundeid haawawad, ja kus iga teine harilik kodanik kinni võetakse, et seal Asutawa Kogu liikmetega erandid tehtakse. See ei saaks mitte Asutawa Kogu liikmeid rahwa silmas tõstma. Võiks koguni arwata, et kui keegi lubab omale raskeid kuritegusid korda saata ja teda mitte kinni ei võeta, siis selle läbi Asutawa Kogu ja tema liikmete vastu võiks nurin tõusta, nagu eesõigusliste vastu. Peaks arreteerimise kohta Asutawale Kogule teada andma ja Asutawast Kogust peaks ära rippuma, kas tema arreteerimist toetab või mitte, sest võib juhtuda, et keegi ametnik lubab omale arreteerida süüteo eest, mis mitte seda väärt ei ole, mis mitte seda ei nõua.

Siis sai veel komisjonis tähendatud, kuid see ei leidnud komisjoni enamuse poolehoidmist, et Asutawa Kogu liikmete korteripuutumatus on välja kuulutatud, see ei peaks mitte olema. Kui Asutawa Kogu liikmetel peaks tarwis olema, et neid iga tühja asja pärast ei võiks wastutusele võtta, siis ei ole põhjust korterit kindluseks muuta, et seal mingisuguseid läbiotsimisi toime ei või panna. Nii tuleks välja, et Asutawa Kogu liikmete korterid eksterritoriaalsed on, et sinna kuidagi manu ei saa hakata. Kui teie ainult peate ütelda võima, et Asutaw Kogu seda esmalt otsuseks on teinud, siis on sellega ära üteldud, et sel mingisuguseid kuritöö jälgesid, dokumentisid, tõendusid jne. ei või mitte leida. See on päris, nõnda ütelda — absurd, et siis veel pärast läbiotsimisi toime maksab panna.

Selle põhjal panen mina ette, et need sõnad: „ja nende korterid läbi otsida“ — siiski saaks välja jäetud.

(Juhataja kohale asub abiesimees **A. Birk.**)

L. Olesk (töer.): Lugupeetud rahwasaadikud! Üldistel läbirääkimistel oli mul au seda küsimust puudutada, ja seal tähendasin mina, et loogilisest ja süsteemaatilisest seisukohast waadates meil demokraatline wabariik on, siis järjekindlalt ka mitte tarwis ei ole mingisugust rahwasaadikute immuniteti päewakorrale võtta. Tähendan sellepeale, et immunitedi küsimus on atawistline pärandus meile sellest ajast, kus rahwaesitajad riigipeaga waenulises wahekorras olid. Ma tähendasin, et meil praegu demokraatline wabariik on, et mingisugust walitsuse võimu mujal ei ole, kui sellel, kes Asutawa Kogu käest oma võimu on saanud, ja sellepärast iga kodanik täiesti puutumata ja kaitstud, seda enam veel rahwaesitaja. Kuid ma pean veel ütlema, et ma nende päewade jooksul oma waadet siin, kahjuks, olen muutnud; mitte walitsuse tegewuse, waid meie walitsuse agentide tegewuse pärast, kes oma wilumuse pärinud on sellest ajast, kus meil wabariiki ei olnud, waid kus meil tsaariaegne võimuwalitsus oli. Võimata on oletada, et need tegelased nüüd oma wilumuse oleks ära unustanud. Teisiti teame meie ajaloost ja teiste riikide praktikast, et sel korral, kui rahwaesitajaid oma seadusandlise tegewuse juurest tagandati, ei põrgatud selle eest tagasi, et kõige inetumaid abinõusid tarwitusele võtta ja kuritöösid välja mõelda selleks, et neid kuidagi seaduslikule wastutusele võtta. Mulle on kõrwu puutunud, et ka Asutawa Kogu liikmete vastu omal ajal niisuguseid abinõusid tarwitusele võeti: on tahetud administratiiv karistusele võtta ja isegi arreteerida. Ma usun, et kui meie seisukoht nii väljaselgimata on, et meie siis mitte loogilist süsteemi pühaks ei pea, waid tegeliku elu ning riiklisest seisukohast välja minnes oleme sunnitud Asutawa Kogu liikmeid ja oma walitsuse liikmeid kaitsma igasuguse pealetükkimise eest ja sellest välja minnes toetaks mina seda paragrahwi sel kujul, nagu ta komisjoni poolt üles võetud. (Kiiduawaldus pahemal pool.)

(Juhatama hakkab abiesimees **L. Olesk.**)

J. Wain (sd.): Härra Parts siin esinedes ei teinud mitte just lõpulikult wormuleeritud ettepanekut. Missugune see olema saab, seda ei pruugi hakata ette kujutama. Kuid selle küsimuse kohta oli jutt komisjonis. Seal räägiti niisuguseid asju, mis võib korda saata inimene, kes oma kõlbluse poolest sügawale langenud, harilistest wargustest, rööwimistest, rongiõhkulaskmistest, lukulõhkumistest, wägistamistest. Sarnastest asjadest selle paragrahwi juures rääkides ei tohi silmapaari wahale jätta rahwa hariduslist pinda üldse. Kui see pind oleks nii madal, et rahwast võiks rööwrahwaks nimetada, siis võiks küll oletada, et ka need 120, kes siin on, niisuguste jämedate tapmistest, lukulõhkumistest, rongiõhkulaskmistest peale lähewad. On aga rahwal terwe ja kaine arusaamine, siis need wäljawalitsetud on igatahes sedawõrd wäljakujunenud waadetega inimesed, et nad sarnasesse seisukorda ei lange. Majanduslist pinda selleks ei ole, ära toita ennast suudame, katta ka. Iseäranis libedat pinda ka ei ole, mis inimese sarnasesse seisukorda paneks, et ta wäljast peaks minema omale sissetulekuid nõutama. Asjal on aga teine külg ja just poliitiline. Praegu ei ole meil õieti veel palju põhjusi karta, et wõidak kusagil Asutawa Kogu liiget ootamatalt arreteerida, nõnda ütelda kahjutaks teha, — kuid meil puuduwad tagatised, et meil tulewikus ühel ehk teisel alal mingisugused wastolud ei saa loodud. Wõiwad saada loodud niisugused tingimised, kus ainult see kantsel jääks selleks kohaks, kus weel võib julgelt wälja ütelda seda, mida tööpoolest süda mõtleb ja mida ütleva peab. Antakse aga wõimalus inimest igal ajal arreteerida, siis ei saa ainult seda ütelda, mis ütelda tahaks, waid ka seda mitte, mis rahwasaadik ütleva peab. Meie ei nõua, et nimetatuile 120-le antaks mõnesugused eesõigused. Kuid see, et inimene kui rahwaesitaja siia on tulnud, paneb tema peale kohustused ja need kohustused on niisugused, et peab asja teinekord nimetama oma nimega. Mõni inimene ei ole kohustatud rääkima. Et ei saaks kõikide suid sulguda, on rahwasaadikul tarwis wõimu, et tema võiks wälja ütelda, mis ta tahab. Meie inimene ei ole kaugegtki nii pöörane, et ta läheks sarnase äärmuseni, mis nii hädaohtlik, et teda kohapeal kahjutaks peaks tegema. Wene-maast, kellega meil minewik ühine, wõime ütelda, et temas on äärmused

tugewalt esitatud, kuna meil niisuguseid piiramata äärmusi, piiramata kirgesid, paremal kui ka pahemal pool nii wähe on, kui nad üldse olemas, et Asutawal Kogul kuigi tõsiselt rehkendada ei pruugi. Meil ei ole pööraseid anarhiste, ei ole ka seda mõisnikuseisust, kellele kirjaoskamine näiks riiklise hädaohuna. Wälja minnes sellest seisukorrast ei nähta ette niisuguseid harilikka, kaelakohtulikku kuritöösid, võiksid olla ainult poliitilised intsidendid. Tarwis luua tingimised, et ametnikud, kel ei ole tarwilisi riiklisi kogemusi, et need ei tuleks ja suluks rahwaesitajal suu kinni, kus ta just rääkima peab. Peaks jätma seda punkti nii, kui ta projekti redaktsioonis on. Peab jätma ometi rahwasaadikul sõna, kui teda teistel kodanikkudel piiratakse.

Juhataja L. Olesk: Rahwasaadik Parts'i poolt on järgmine ettepanek tehtud: „§ 21. palun juurde lisada: „Kui Asutawa Kogu ehk walitsuse liikmed kuriteo pealt tabatakse, mida kodanikuõiguse kitsendamisega karistatakse, siis võib neid wiibimata arreteerida, millest Asutawale Kogule wiibimata teatakse, kellest lõpulikult wastutuselewõtmine oleneb.“

Teine parandus oli, et wälja jätta „ja nende korterid läbi otsida“.

J. Westholm (rlhw.): Ei maksaks muidugi kõnelda selle paranduse üle, mis tegi rahwasaadik Parts, sellepärast, et hääletamine ütleb ette, missugune tagajärg on. Aga selle kohta, mis selgitamiseks ette toodi, pean tähendama, et kui juba ette teada, et meie Asutawa Kogu liikmete hulgas wist mitte ühte ei ole, kes nende kuritegude peale wälja läheksid, mis õiguste kitsendusega karistatakse, siis ei oleks põhjust, et meie ei lubaks wastu wõtta niisugust parandust selle paragrahwi kohta. Kuid meie sellega mingil kombel õigust ei kitsendaks, aga sellega ühtlasi näitaks meie ära, et rahwasaadikute immunitet, mis kõigil pool lugupidamist leiab, ainult teatud piirideni võib minna. Sellepärast toetaksin ma selles mõttes härra Parts'i ettepanekut. Ühtlasi usun ma, et meie mitte ei tohiks taktiliste arwamiste järele luua niisugust seisukorda, et rahwasaadikute korterid nii puutumata on, et nendest niisugused eksteritoriaalsed kindlused luua, kus üks-puhas, mis ette wõtta tohib, ja läbiotsimised korteris wõimalikuks ei saaks.

Sellepärast oleks mina selle poolt, et härra Parts'i poolt ettetoodud parandus vastu võetaks.

Juhataja **L. Olesk**: Sõnasoovi-
jaid ei ole. Siis tulewad ettepannud täien-
dused kõige pealt hääletamisele ja siis
paragrahw ise selles järjekorras, kui
sisse on antud. Lõpusõna on komisjoni
aruandjal.

Aruandja **T. Kalbus**: Ettepane-
kut, mis on tehtud härra Parts'i poolt,
olid komisjonil teada, olid komisjonis
arutusel, kuid komisjoni enamus lükkas
need ettepanekud tagasi, neil põhjustel,
mis härra Olesk siin ette kandis. Korrata
oleks asjata olema. Niisama, et korterid
läbi otsida ei võiks. Ka selles seisukohas
kaitsen komisjoni enamuse seisukohta.
Komisjon teeb ettepaneku, et see para-
grahw nii vastu võetud saaks, kui ta on
trükitud ja ette toodud. Aga ühe asjaolu
peale peaks veel tähelepanu juhtima:
Komisjon jättis § 14, mis räägib seadus-
andmisest, lahtiseks; komisjon ei ole
jõudnud seda veel ära otsustada ja läbi
vaadata. Arutuselolewas paragrahwis on
öeldud, et kui kuritegu juhtub sel ajal, kui
Asutaw Kogu koos ei ole, siis otsustab
seadusandline komisjon. Siin tekib küsi-
mus, kas ei oleks arutuselolewa küsimuse
otsustamine üleliigne ja kas ei tuleks see
üldse lahtiseks jätta. Küsimus ei ole
otsustatud Asutawa Kogu poolt, ei kom-
misjoni poolt. Sellest seisukohast välja
minnes, tahaks ma tähelepanu selle peale
juhtida, et see ei oleks järjekindel, kui
meie ära otsustaksime. Komisjon pole
mitte veel jõudnud seda küsimust ära
otsustada, mis temale ülesandeks tehti.

Juhataja **L. Olesk**: Kas teete
ettepaneku arutamise edasilükkamiseks?

Aruandja **T. Kalbus**: Mitte para-
grahiwi edasilükkamiseks, vaid selle
märkuse — „ehk kui Asutaw Kogu koos
ei ole — § 14 ettenähtud seadusandlise
komisjoni otsuse põhjal“. See võiks
ära jääda ja teise sisse võtta, kui tar-
vilik on.

Juhataja **L. Olesk**: See on uus
mõtteavaldus, mille kohta sõna võin
anda.

J. Wain (sd.): Üks pea väidetest on,
et Asutawa Kogu liiget ei saaks wastutu-
sele võtta, kui Asutaw Kogu koos ei ole.
Oleks täitsa võimatu, et tuleks spetsiell
Asutaw Kogu kokku kutsuda, sellepärast.

et keegi on kuritöö toime pannud. See
teeks võimatuks üldse selle paragrahwi
poolt hääletada. § 11 arutamise juures ei
toodud seda ette, kas komisjon üldse
olema saab, vaid tema arutamise juures
waieldi rohkem selle juures, kuidas tema
saab funktsioneerima ja missugused oleks
tema võimupiirid. Kurjategijate arreteer-
imine aga oleks üks ülesannetest, mis
Asutawa Kogu istumiste waheaegadel
selle komisjoni peale pannakse. Iga
Asutawa Kogu liige, kel demokratismi
aade sügavale hingesse langenud, kes
nõus on, et Asutawa Kogu ees wastust
peab andma, ei ole ka selle vastu, et
Asutawa Kogu poolt proportsionaalselt
walitud delegatsioon tema aset osalt täi-
daks. Delegatsioon otsustab arreteerimise
küsimuse, mitte aga wastutuselewõtmise
küsimuse. Kohtu alla andmine jääb Asu-
tawa Kogu otsustada. See on ainuke
väide, mida toodi Asutawa Kogu liikme
wastutuselewõtmise korra vastu ette. Ka
wõiks otsustada põhimõttelikult, et § 14
vastu võetud saaks. Mina mäletan, et
waidluste iseloomus ei olnud, et § 14
välja jätta, räägiti enam wormi vastu.
Sellepärast ei takista see küsimus § 21-st
praegusel kujul vastu võtta.

Aruandja **T. Kalbus**: Loomulik
ja järjekindel olles tuleks see maha jätta.
Näituseks kõneleb härra Wain, et see kü-
simus ainult arreteerimise, korterite läbi-
otsimise ja wastutusele wõtmise kohta
käib, kui Asutaw Kogu ehk komisjon
koos ei ole. Ühesõnaga, see küsimus võiks
ikka lahtiseks jätta ja võiks otsustada,
kui komisjon selles seisukoha wõtab,
teda teisel lugemisel uuesti sisse võtta,
kui tarvilik on. Muidu otsustame seda,
mis meie võimupiiri ei käi, kuna seda
komisjoni veel olemas ei ole.

K. Parts (rhw.): Minu arwamise
järel võiks need sõnad sisse jääda, sest
seadusandlise komisjoni olemas olemise
vastu ei waieldud mitte ja teda tunnis-
tati tarvilikuks. Kui aga pärast peaks
otsusele jõutama, et seadusandlist kom-
misjoni mitte tarwis ei ole asutada, siis
on iseasi, siis võib teisel lugemisel seda
otsustada. Mis aga puutub Asutawa Kogu
liikmete wastutusesse ja nende sõnaõiguse
kitsendamisesse, kas siis peab Asutaw
Kogu sellepärast erakorraliselt kokku
tulema, kui mõni liige kuritöö korda on
saatnud. Näituseks, saadab mõni liige
külas midagi korda Asutawa Kogu istu-
miste waheajal, siis ei wõi Asutaw Kogu

mitte wastutust enese peale wõtta. (J. Wain (sd.): Asutawas Kogus, aga mitte külas.) See on siis teine asi.

Juhataja L. Olesk: Komisjoni aruandja lõpusõna ei tarwita. Siis on sisse tulnud järgmised ettepanekud: „§ 21 juurde lisada: kui Asutawa Kogu ehk walitsuse liikmed otse kuriteo pealt tabatakse, mida kodaniku õiguse kitsendamisega karistatakse, siis wõib neid arreteerida, millest Asutawale Kogule wiibimata teatatakse, kellest lõpulikult wastutusele wõtmise olemine.“ Teine ettepanek: „§ 21. sõnad: „Kui Asutaw Kogu koos ei ole“ „ja nende korterid läbi otsida“ välja jätta.“ Sõna on rahwasaadik Seljamaal, hääletamise motiivide kohta.

J. Seljamaa (töer.): Siin rahwasaadik Parts'i ettepanekus on kaks asjaolu, et walitsuse ja Asutawa Kogu liikmeid wõib arreteerida sel ja sel korral. Ma teeksin ettepaneku, et neid kahte osa; see on walitsuse liikmete ja Asutawa Kogu liikmete lahus wõiks hääletada, sest wõib niisuguse seisukorra kujutada, et mõni agar politseiametnik wõi agent, kes seda walitsust ei tunnista, kogu walitsuse heal silmapilgul arreteerib. Sellepärast arwan ma seda küsimust lahus hääletada.

Juhataja L. Olesk: Sõna on peaministril hääletamise motiivide kohta.

Peaminister O. Strandman: Mina leian, et ei ole mingisugust põhjust lahus hääletada, sest kui keegi politseinik teeb, nagu härra Seljamaa rääkis, walitsuse kinni wõtab ja massu tõstab, siis wõib seda ka Asutawa Kogu liikmetega sündida ja niisuguse tähtsa küsimuse hääletamisel lahus hääletamiseks ette toodud märkus mingisugust põhjust ei anna, see on ainult erakorraline juhtumine.

Juhataja L. Olesk: Härra Seljamaa wõtab ettepaneku tagasi. Siis panen lisanduse § 21 juurde hääletamisele. (Hääletatakse.) 29 häälega poolt, 46 wastu, on see täiendus tagasi lükatud. Siis tuleb järgmine parandus, et välja jätta sõnad „ja nende korterid läbi otsida“. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see parandus tagasi lükatud. Siis on ettepanek, et § 21 välja jätta sõnad: „Kui Asutaw Kogu koos

ei ole“. (Hääletatakse.) Sissejätmise poolt 48, väljajätmise poolt 33, nii et see ettepanek on tagasi lükatud. Nüüd panen § 21 komisjoni redaktsioonis hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 21 wastu wõetud.

Aruandja T. Kalbus (loeb): § 22. Asutawa Kogu ja walitsuse liikmed on wabastatud riigikaitse teenistuse kohustest.

Juhataja L. Olesk: Panen § 22 hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 22 wastu wõetud.

Aruandja T. Kalbus (loeb): § 23. Kõik seadused ja seaduslised määrused, mis ajutise walitsuse ajal kunni tema ametist äraastumiseni maksnud, ehk tema poolt wastu on wõetud, jääwad maksma, kunni Asutaw Kogu, Wabariigi Walitsus ehk muud sellekohased seaduslised wõimud neid ei kaota, ei muuda wõi täienda ehk kui see walitsemise ajutine korraldus neid juba kaotanud, muutnud ehk täiendanud pole.

J. Tõnisson (rh.w.): Siin on üsna ilma asjata kõneldud ajutise walitsuse määrustest, mis maksawad äraastumiseni jne. Mitte ainult need, waid kõik määrused, mis endisest ajast ja mis maapäewa ajutise walitsuse ajal maksnud on ja mis ei ole ära kadunud — maksawad, kui nad seaduslikes korras kustutatud ja muudetud pole; selles mõttes paneb Eesti rahwaerakond ette kustutada järgmised sõnad: „mis ajutise walitsuse ajal kunni tema ametist äraastumiseni maksnud ehk tema poolt wastu on wõetud“, selle asemele tuleks juurde lisada: „kõik sennised seadused ja seadusemäärused“ — siis tuleks juurde lisada: „ehk muud sellekohased seaduslised wõimud neid seaduslikus korras ei kaota, ei muuda ehk ei täienda. Siis kõlab see paragrahw järgmiselt: „Kõik sennised seadused ja seadusemäärused jääwad maksma kunni Asutaw Kogu, Wabariigi Walitsus ehk muud sellekohased seaduslised wõimud neid seaduslikus korras ei kaota, ei muuda ehk ei täienda, ehk kui see walitsemise ajutine kord neid juba kaotanud, muutnud ehk täiendanud ei ole.“

Juhataja L. Olesk: Nii on ettepanek sõna „sennised“ wahela panna ja lisalause: „mis ajutise walitsuse ajal,

kunni tema ametist äraastumiseni maksnud, ehk tema poolt wastu on wõetud" — wälja jätta. Sõnasoowijaid ei ole. Komisjoni aruandja ei tarwita lõpusõna. Ma panen parandused hääletamisele. Parandused on järgmised: teatawate sõnade juurdelisamine ja lisalause wäljajätmine. Ma arwan, see tuleb korruga hääletada, et sõna „kõik“ järele tuleb „sennised“, siis wälja jätta lisalause „mis ajutise walitsuse ajal kunni tema ametist äraastumiseni maksnud ehk tema poolt wastu on wõetud“; nii et edasi oleks: „jääwad maksma, kunni Asutaw Kogu, Wabariigi Walitsus ehk muud sellekohased seaduslised wõimud neid seaduslikus korras jne.“ Teised parandused on redaktsioonilised, „korralduse“ asemel „kord“ ja „pole“ asemel „ei ole“. (Hääletatakse.) Parandused on nähtawa enamusega wastu wõetud. Nüüd panen § 23-da parandatud kujul hääletamisele. (Hääletatakse.) § 23 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Siin tehti I lugemisel ettepanek rahwaesitaja Einbundi poolt § 23 juurde peatükk VII-as weel lisaparandus teha; teda ei ole küll siin, aga ta on kirjaliku täienduse ette pannud: „Rahwaerakonna rühm paneb ette järgmist paragrahwi peatükk VII wastu wõtta: „Wabariigi seadused omandawad seadusliku jõu nende wastuwõtmisega Asutawa Kogu ehk wabariigi seadusandlise asutuse poolt ja hakkawad maksma „Riigi Teatajas“ awaldamise ja kohalejõudmise päewast, kui mitte teist tähtaega ei ole ette nähtud“. Selle täienduse kohta on sõna rahwaesitaja Tõnisson'il.

J. Tõnisson (rhw.): Seal wõiks weel kõnelda, et telegraafi teel wõib seadust maksma panna, mis meie harukordsetes oludes enne wäga tarwilik oli, aga seal on öeldud: kui muud korda ei ole, kui muud teed ei ole ette nähtud. See on küsimus, kas meil on tarwis telegraafi teel ja käskjalgade wäljasaatmist siin ära tähendada. Meie oleks muidu selle poolt, aga et ta liig üksikasjaliseks läheb, siis on see küsitaw. Kui selle wastu waieldakse, ei paneks meie mitte ette, aga muidu oleks ta igatahes igaks juhtumiseks hea, sest meie ei tea mitte, missugust teed walitsusel tuleb tarwitada. Kui aga wõimalik oleks käskjalgade kaudu maksma panna, siis täiendaks seda ettepanekut sel teel. Muidu on see para-

grahw tarwilik selle poolest, et meil peab täielik selgus käes olema, mis silmapilgust seadused maksma hakkawad, et meil inimesed ette teaksid, kuidas seaduse jõusseastumisega lugu on.

Juhataja L. Olesk: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja T. Kalbus: See küsimus oli komisjonis arutusel; sel korral juhtis rahwaesitaja Poska rahwaerakonna nimel tähelepanu selle peale. Komisjon leidis, et seda määrust asjata on üles wõtta; meil on kuulutatud, et Wene riigi seadused, mis 27. oktoobril maksmas olid, ka meil makswad on, kus räägitakse, kuidas seadused maksma hakkawad. Ajutine walitsus kuulutas selle wälja oma seadustes, mis „Riigi Teatajas“ ilmusid. Kõiki seda asjaolu arwesse wõttes, leidsime, et seda, mis olemas, uuesti üles wõtta on üleliigne ja sellepärast jäi see punkt komisjonis wälja.

A. Anderkopp (tõer.): Mina sooviksin siiski neid sõnu juurde panna: „kui teistsugust awaldamise korda Asutawa Kogu poolt ette nähtud ei ole“, — siis hakkab ta „Riigi Teatajas“ awaldamise päewast peale maksma.

Meil on kaks asja, mis tungiwalt nõuawad, et seaduse awaldamine ja maksmapanemine peale „Riigi Teatajas“ awaldamise ka teisel teel sünniks; kõige pealt peame seda silmas pidama, et meil ehk võimalik ei ole kuidagi „Riigi Teatajat“ wälja lasta ja meil on waja seadust awaldada, aga meie ei saa seda teha, teiseks oleks rahakurs tingimata tarwis telegraafi teel teada anda. Sellest wälja minnes toetan ettepanekut, et sisse wõetakse sõnad: „kui teistsugust awaldamise korda Asutawa Kogu poolt ette nähtud ei ole“.

J. Tõnisson (rhw.): Mis sellesse puutub, mis meil juba Wene seadustes olemas on, see pole tähtis, aga kuna need määrused jõusse astuwad, seda tuleb silmas pidada. Meil on seaduste awaldamise kohta küll mitmed kindlad määrused olemas, mida meie tarwitada wõime, aga millal need seadused omandawad seadusliku jõu, selles läheb arwamine meil lahku, sest Wenemaal oli tingimine, et seadused peawad enne kinnitatud saama keisri poolt, pidid läbi käima riigiduumast, riiginõukogust, alles siis, kui need eelnõud neidest asutustest läbi olid käinud, omandasid nad seadusliku jõu. Meil on sootuks teine lugu. Meie tahame ütelda, et wastuwõtmisega Asutawa Kogu poolt seaduslik

jõud seaduseelnõul juba algas, sellepärast tuleb meil selles asjus selgust muretseda ja Wene seadusega leppida on võimatu, kuna seal olud teised olid.

Juhataja L. Olesk: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja T. Kalbus: See on selge, põhimõtte wastu ma ei waidle, ta wõib weel wastu wõetud saada. Wene seadusi kopeerida arusaadawalt meie ei saa. Wene kõrgem wõim oli keiser, riigiduuma, riiginõukogu, ja meie kõrgem wõim on Asutaw Kogu. Wene kolmekordsete asutuste asemel tuleb meie Asutaw Kogu.

Juhataja L. Olesk: Nüüd tuleb hääletamisele lisaparagrahw, mis kahe ettepaneku kokkupuimimisel järgmine on: „Wabariigi seadused omandawad seadusliku jõu nende wastuwõtmisega Asutawa Kogu ehk wabariigi seadusandlise asutuse poolt ja hakkawad maksma „Riigi Teatajas“ awaldamise ja kohalejõudmise päewast, kui mitte teist tähtaega ja teistsugust awaldamise korda Asutawa Kogu poolt ette nähtud ei ole“. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see ettepanek wastu wõetud.

Aruandja T. Kalbus (loeb): § 24. Seda walitsemise ajutist korraldust wõib muuta ainult siis, kui vähemalt pool Asutawa Kogu liigete üldisest arwust sellega nõus on.

J. Tõnisson (rhw.): Walitsemise ajutise korra elussewiimine ja muutmine on siin olemas, aga peaasi on maksvus. Tuleks märkus juurde lisada, kui kaua see ajutine kord maksab. Kas teda muudetakse wõi mitte, aga igatahes peame ära ütlemise, kui kaua see ajutine kord maksma jääb. Selles mõttes tuleb märkus teha, ära tähendades, et ta ainult kunni lõpuliku põhiseaduse wäljakuulutamiseni maksab.

Juhataja L. Olesk: Soowib weel keegi selle paragrahwi ehk wiimase juures tekkinud märkuse juures sõna wõtta?

J. Tõnisson (rhw.): Rahwaera-kond paneb ette järgmist § 25, mis sellega kokku käib, § 24-ga ühendada, et mõte arusaadaw oleks.

Juhataja L. Olesk: Kas lubatakse, et enne § 24 wastu wõetud saaks ja alles järgmise paragrahwi arutamise juures oma ettepaneku teeksite. Kas olatakse sellega nõus, et enne hääletame

§ 24 ja siis tuleb järgmine, selle peale waadates, kuidas esimene wälja kukub? Wastu ei olda, loen ettepaneku wastuwõetuks. Paragrahw tuleb hääletamisele, nii nagu ta ette kanti. (Hääletatakse.) § 24 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Juba esimesel lugemisel tehti ettepanek siia peatükki järgmist lisaparagrahwi wõtta. „Walitsemise ajutine kord hakkab maksma tema awaldamise päewast „Riigi Teatajas“ ja maksab kunni Eesti wabariigi põhiseaduse wäljakuulutamiseni“. Selle täienduse kohta on sõna rahwaesitaja Tõnissonil.

J. Tõnisson (rhw.): Siin tuleks paar sõna juurde lisada ja siis käiks see paragrahw järgmiselt: „Walitsemise ajutine kord hakkab maksma tema awaldamise päewast „Riigi Teatajas“ ja maksab kunni Eesti wabariigi põhiseaduse wäljakuulutamiseni“. Selle paragrahwi awaldamise korra juures tähendasin, et tema maksvus hakkab „Riigi Teatajas“ ilmumisega. Seda on igatahes tarwis, et see siin juba ette öeldud oleks, millal tema maksma hakkab ja kui kaua ta kestab. Asutawas Kogus on ehk küll juba jutt olnud § 17. juures, et uue põhiseaduse wäljaandmine kõik teised määrused lõpulikult kõrwaldab. Kui meie nüüd selle uue akti wälja saadame, siis peab selge olema, mis ta kõrwaldab. Selles mõttes on see paragrahw tarwilik ja ühtlasi ka selle pärast, et temas awaldamise kord ja maksmahakkamise tähtaeg selge on.

A. Anderkopp (töer.): Waidlen rahwaesitaja Tõnissoni ettepanekule järgmistel põhjustel wastu. Kui meie ütlemise, et ajutine kord kestab selle päewani, kus riigi põhiseadus wälja kuulutakse, siis oma makswuse kaotab, siis sünnitame tulewikus walitsuses töötajatele õige palju raskusi. Jäädaw põhiseadus kuulutatakse wälja, kui ta wastu on wõetud, wastasel korral ei saa walitsus temaga midagi ära teha. Missugune seisukord siis tekib? Wana walitsemise kord on oma seaduslikkuse kaotanud. Mille järele hakkab siis töötama parlament sellel seaduste wahetamise waheajal? Kui nii, et põhiseaduse wäljakuulutamise päewast põhiseaduse alusel, siis on teine asi. Sellest arwan ma, et ettepanekus on tulnud eksitus.

J. Tõnisson (rhw.): See on ometi selge, et meie ei wõi põhiseaduse maksmahakkamise tähtaega edasi lükata

sellepärast, et walitsus on walitud sel ajal. Asutaw Kogu wõib ära tähendada, et ajutine walitsus niikaua edasi töötab, kunni uus walitsus kokku on astunud. Sellega ei muutu mitte põhiseaduse kord ja aeg, waid see on tähtis, et põhiseadus kohe peale oma wäljakuulutamist maksmata hakkaks; seda meie ometi edasi lükata ei saa, ja kõik muu tuleb selle järele ära seadida. Mingisugust kartust ei tarwitse olla, kui meie nüüd selle määrase wälja anname, et ajutine walitsemise kord peab taganema põhiseaduse eest, sellest mingisuguseid halbu tagajärgi näha on täitsa wõimatu. Meie ei wõi mitte sellest ettepanekust taganeda, waid seda enam on tarwis selgust, et pärast ei wõidaks öelda: põhiseadus on küll wälja antud, aga walitsus ei pane teda maksmata. Asutaw Kogu peab selle eest hoolitsema, et niipea, kui põhiseadus on wälja kuulutatud, tema maksmata saaks, kõik muu peab kõrwale astuma. Kui kuidagi wiisi asi edasi lükatakse ja asi rippuma jääb, mõtelge, mis sest wälja tuleb! Mina ei näe siin mingisuguseid raskusi ja arwan, et see täiesti wastuwõetaw on; kui siin niidagi redaktsioonis muuta on, see on teine, aga mõtted peawad meil selged olema.

A. Anderkopp (töer.): Ma ei waidle selle wastu, kuid ma näen siin tehnilisi raskusi, millest meie ei pääse. Mina arwan, et kui põhiseadus wastu wõetud on, siis ühes sellega ka wiibimata tema makswus wälja kuulatakse. Mina aga tähendaks selle peale, et teie wõtate uue põhiseaduse wastu ja walitsuse wastu, järjekult hakkab walitsus põhiseaduse alusel töötama. Oletame, et meil seatakse uuesti parlamentiline kord sisse, Asutaw Kogu laiale ei lähe, siis on walitsus, mis on walitud parlamentliku korra järele, Asutawa Kogu ees wastutaw. Ma arwan, et see on tehniline raskus, see wõib olla, ei tule elus ette, aga niisugune wõimalus on olemas. Ma heameelega soowiks näha sarnast seisukorda, et kui parlamendi walimiste järele walitsus kokku astunud ei ole, jääb maksmata see kord. (J. Tõnisson (rhw.): Täiesti wõimatu seisukord!)

J. Wain (sd.): Härra Tõnisson'il oli kolm ettepanekut: 1) walitsemise kord jääb maksmata kunni jäädawa põhiseaduse wäljatöötamiseni; (J. Tõnisson (rhw.): Kunni wäljakuulutamise-

seni.)... pärast kinnitamiseni ja siis wäljakuulutamiseni. Wiimasega wõib leppida, kuid arutada seda tarwidust ei ole. sellepärast, et jäädawa põhiseaduse makspanemise see koguni tühjaks saab tunnistatud. Sellest makswuse lõpetamisest esiti rääkida ajutises põhikirjas ei ole tarwidust. See on ajutise põhiseaduse literatuur. Ma panen ette parandust wälja jätta, sest tema järele mingisugust praktilist tarwidust ei ole.

K. Baars (töer.): Härra Anderkopp näib siin eksinud olevat. Meie oleme § 17 wastu wõtnud, mis järgmiselt käib: „Wabariigi Walitsus walitakse ühe aasta peale, ehk kui jäädawa põhiseadus waremalt wälja töötatakse ja maksmata pannakse, selle põhjal moodustatud walitsuse tegewusesse astumiseni“. Nii, et kui põhiseadus wälja kuulutatakse, siis otsustatakse see otsekohe ära. Ma leian, et see parandus, mis ette pandud, wastuwõtmata on.

J. Tõnisson (rhw.): Mina juhtisin tähelepanu selle peale, et siin mingisugust lahkuminekut ei tohi olla, waid siin peab ikka nõnda olema, et sellest silmapilgust, kust põhiseadus on wälja kuulutatud ja sellega tegelikult maksmata hakkab, peab ajutine kord taganema. Nii, et seal ei ole mingisugust teist tähtpäewa wälja kuulutada, kui ta on seaduslikus korras kuulutatud. Kõik muu peab nüüd taganema ja raskust ei ole selleks olemas.

Juhataja L. Olesk: Ma panen selle lisaparahwi hääletamisele. Paragrahw kõlab järgmiselt: „Walitsemise ajutine kord hakkab maksmata tema awaldamise päewast „Riigi Teatajas“ ja maksab kunni Eesti wabariigi põhiseaduse wäljakuulutamiseni“. (Hääletatakse.) 37 häälega 31 wastu on see paragrahw wastu wõetud. Esimesel lugemisel tuleks nüüd ette kanda need paragrahwid, mis komisjoni tagasi on antud. Nagu komisjoni aruandja ütleb, on komisjon nende parandustega tegemist teinud ja osalt olla neid ka lõpulikult arutatud. Nüüd tuleks § 2. Komisjoni aruandja awaldas arwamist, et ilma kaartita neid parandusi läbi waadata oleks raske, kuid ma annan sõna komisjoni aruandjale enesele.

Aruandja T. Kalbus: Meie oleme operatiiv staabist saanud kaarti, kus meripiirid on peal. Seal oleks tarwis

tõmmata teatud joon, laiuse meridiaan jne. ülesse. Seda ei ole meie jõudnud veel ära teha, meie laseme seda sõjaministeeriumis olewas topograafia jaoskonnas ära teha. Võimatu saab siin olema ette kanda täielikult paragrahwi, mis räägib meie maa- ja merepiiridest. Teised paragrahwid on veel arutamata, nii et siin komisjon paneks ette teist paragrahwi ka mitte arutama hakata, sest sellest ei saaks selget pilti; kui Asutawa Kogu koosolek lõpeb, peab komisjon oma koosoleku. Homseks võib ette panna §§ 2, 11, 12, 14, 18 ja 19.

Juhataja **L. Olesk**: Nii siis esimene lugemine tuleb katkestada, et teda järgmisel koosolekul jätkata. Järgmise koosoleku kohta anname tänase koosoleku lõpul teateid, kui päewakord läbi.

5. Komisjonide Asutaw Kogu läheb täiendawad teise päewakorralised. punkti juurde. Komisjoni liikmete tagasiastumise kohta on järgmised teated tulnud:

1) Asutawa Kogu juhatusel. Teatan sellega, et töökaitse komisjonist lahkun. **L. Olesk**. Tallinn, 30. mail 1919 a.

2) Mul on au Asutawa Kogu juhatusel sellega teatada, et redaktsiooni komisjonist välja astun. **J. Lõo**.

3) Teatan sellega Asutawa Kogu juhatusel, et ma maakomisjonist lahkun. **A. Birk**.

4) Mul on au teatada, et ma töökaitse komisjonist välja astun. **A. Weiler**.

Sellega on 4 teadaannet sisse tulnud. Kas on tööerakonnal töökaitse komisjonist väljaastunud liikme Olesk'i asemel kedagi ette panna? (Hüüe: Weiler ja Olesk astusid mõlemad välja.) Tööerakond paneb ette väljaastunud liigete Olesk'i ja Weiler'i asemele töökaitse komisjoni liigeteks walida akl-eid Tomberg'i ja Loik'i. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ette pandud kandidaadid walitud.

J. Tõnisson (rhw.): Rahwaerakond paneb ette maakomisjonist väljaastunud liikme Birk'i asemel härra Lõo walida.

Juhataja **L. Olesk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ette pandud kandidaat walitud. Siis on härra Lõo välja astunud redaktsiooni komisjonist. Keda soovetakse tema asemel redaktsiooni komisjoni walida?

J. Tõnisson (rhw.): Panen ette akl. Bachman'i.

Juhataja **L. Olesk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ette pandud kandidaat walitud.

6. Järgmise koosoleku aja kindlaksmääramine. Mingisuguseid teadaandeid komisjonide täiendamise kohta enam ei ole. See päewakorra-punkt on läbi. Palun sõna võtta järgmise koosoleku ja aja kohta.

Nädala lõpul oli arwamine, et esimesel lugemisel poolelijäänud paragrahwid saawad läbi waadatud. Kui meie tahame koosolekut pidada, siis võib olla, et saame homme kella 4-ks. Kas uusi ettepanekuid ei tehta? Kas ei saa meie otsusele komisjoni paranduste kohta? (Wahelhüüe: Arwan, et saab walmis.) Kui saab walmis, on hea. (Wahelhüüe: Saame küll. Siis võib homme koosolek välja jääda, paneksin ette esmaspäevaks.)

J. Ammerman (sd.): Ma ei tea seda asja, aga komisjoni aruandjaga leppisime selles kokku, et kaarti puudumine komisjoni tööle takistust ei tee. Juba on asjatundjad seda ütelnud, et komisjon sellega walmis saab.

Juhataja **L. Olesk**: Jääme siis sellele arwamisele, et homme kell 4. koosolekut ära pidada. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud Asutawa Kogu koosolek homme kell 4 ära pidada.

Lõpetan tänase koosoleku, aga palun wanematekogu praegu siia jääda.

Koosolek lõpeb kell 6.01 õhtul.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu abiesimees **Lui Olesk**.

Abiesimees **A. Birk**.

Abisekretäär **A. Jürman**.

